正安县土坪镇“6.09”生产安全事故调查报告

2024年6月9日13时许，正安县土坪镇群江村牛都坝路段（243国道575公里700米）发生一起重型自卸货车碰撞小轿车的生产安全事故，致5人受伤（其中重伤3人），经济损失约150万元。

正安县人民政府根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国道路运输条例》之规定，成立了由县应急管理局牵头，县总工会、县道交办、县交通局等单位相关人员为成员的事故调查组。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，在县道交办调查的基础上，通过查阅资料、调查取证、综合分析查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，正安县土坪镇“6.09”生产安全事故属于一般生产安全责任事故。

一、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生的简要经过

2024年06月09日，王某某驾驶贵C530LX号小型轿车搭载胡某、杨某某、胡某某、杨某某沿G243国道从正安县和溪

镇往正安县土坪镇方向行驶。当日13时10分许，行驶至243国道575公里700米（正安县土坪镇群江村牛都坝路段）时，与胡某焱驾驶的贵CH5938号重型自卸货车发生碰撞，致小型轿车驾驶人王某礼与乘车人杨某某、杨某某、胡某、胡某某受伤及两车不同程度损坏的生产安全事故，当时5名伤者均送到正安县人民医院救治。

（二）事故救援情况

事故发生后，县公安交警大队、县消防救援大队、土坪镇派出所接警后迅速赶赴现场处置，120平台调度了县人民医院、和溪镇卫生院、土坪镇卫生院、流渡镇卫生院救护车前往开展救援，土坪镇人民政府相关人员立即赶赴事故现场开展救援工作。对事故中受伤的5名人员均送往县人民医院救治，且县人民医院及时对接遵义市医科大学专家来正开展对伤员的会诊救治工作，全力开展事故救援和善后处置，同步启动道路交通事故救济基金的垫付使用，现场处置有力，救援及时有序，善后处置得当。

二、直接经济损失

经初步核实，本起事故造成直接经济损失约150万元。

三、事故相关情况

（一）事故单位、车辆和相关人员基本情况

1.**贵州永旺惠运输有限责任公司**，于2022年10月11日在正安县市场监督管理局注册成立，法定代表人：寇某某，公司住所：贵州省遵义市正安县**********，2023年2月24

日由正安县交通运输局行政许可，取得道路运输经营许可证，经营范围：道路普通货物运输，有效期2023年2月24日至2026年2月23日。

2.贵州永旺惠运输有限责任公司法定代表人：寇某某，2024年1月11日，取得道路运输企业负责人和安全管理人员安全考核合格证明：证明编号：A0**********946。

3.贵CH5938号重型自卸货车：欧曼牌，车辆识别代号LRD**********657，发动机号77******，登记所有人贵州永旺惠运输有限责任公司，地址：贵州省正安县汽车客运站，机动车状态正常。出厂日期2021年5月28日，初次登记日期2021年6月16日，检验有效期止2025年6月30日，转移登记情况：2024年5月13日由贵州捷程货物运输有限公司转移登记为贵州永旺惠运输有限责任公司，发证机关贵州省遵义市公安交通管理局。经查验该车存在违法改装：①货箱栏板加高（货箱栏板高度登记信息为1650mm，实际测量加装前栏板高度为1650mm，加装后高度为2450mm，高出800mm）；②二轴三轴左右侧同轴轮胎花纹不一致；③车身后部及两侧反光标识不符合要求；④车身后部无防护装置。车辆使用性质货运，营运证号52*********0，发证机关正安县交通运输局，发证日期2024年5月31日，有效期至2025年6月1日，事发时营运证52*********0。该车投保中国人民保险股份有限公司道路交通事故责任强制保险，保单号：PD**********************455，有效期自2023年6月18日至2024年6

月 17 日。商业险种：中国人民保险股份有限公司机动车商业保险，保单号：PD**********02。

4.贵 CH5938 号重型自卸货车驾驶员：胡某某，男，户籍地址：贵州省正安县**********，有效 A2D 机动车驾驶证（初次领证时间 2007 年 03 月 22 日）。 经调查无精神病史、无酒、醉驾行为。

5.贵 C530LX 号小型轿车 ：丰田牌 ，车辆识别代号 LF**********919，发动机号 E381952，登记所有人王某某，住址贵州省正安县**********，机动车状态正常。出厂日期 2009 年 5 月 15 日，初次登记日期 2009 年 8 月 4 日，该车原车主盛颐于 2024 年 4 月 9 日在湄潭二手车市场用 32000 元变买过户至王某某名下，检验有效期止 2024 年 8 月 31 日，发证机关贵州省遵义市公安交通管理局。使用性质非营运。核载 5 人，事发时实载 5 人。该车投保中国人民财产保险股份商业险种：机动车交通事故责任强制保险，保单号： PD**********4759，有效期 2024 年 5 月 14 日至 2025 年 5 月 13 日。商业险种：机动车商业保险单，单号：PDA**********133。有效期 2024 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日。

（二）事故贵 CH5938 重型自卸货车经营情况

贵 CH5938 号重型自卸货车从 2024 年 5 月过户到永旺惠运输有限责任公司后，一直在从事经营运输活动，主要是从正安县运输垃圾到桐梓县垃圾发电厂，事故当天，驾驶员胡某某

从遵义四面山西部水泥厂运输水泥到正安县悦江山工地，总质量31000kg,整备质量 15100kg，核定载质量 15770kg，事发时装载75000kg 水泥，超载 376%，运输费：3500 元。

（三）事故路段道路环境情况

1.事故现场道路基本情况：事故现场位于G423 国道 575KM+700M 处，道路平直，南北走向，气候为阴天，能见度良好，有效视距1120 米，无卡口监控设施，沥青路面，事发时路面干燥。路宽10 米，双向 2 条机动车道，道路中心线为黄色单虚线，道路西侧为山体，东侧为钢筋水泥防撞墙，无限速标志等警示标牌，路面无减速设施。

2.事发时天气情况：根据正安县气象局信息，6 月 9 日 11 时 55 分发布“高考”临近天气预报：预计 12 时至18 时，全县阴天有阵雨。期间，事故地点无降水天气现象。

四、事故发生的原因和性质

（一）事故原因

1.王某某安全意识淡薄，驾驶的贵 C530LX 号小型轿车因操作不当，不按右侧通行，违规逆向行驶至对向车道，与胡某某驾驶的违法改装且严重超载的贵 CH5938 号重型自卸货车相撞后被推移距离 35.7 米，且后排乘客未系安全带，是事故造成的主要原因。

2.胡某某安全意识淡薄，驾驶违规改装，且严重超载的事故车辆，是造成事故的次要原因。

（二）事故性质

经事故调查组综合分析，调查认定：该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故暴露的主要问题

（一）事故有关企业存在问题

1.贵州永旺惠运输有限责任公司。未开展企业风险辨识，未对存在的风险采取措施进行管控和隐患排查治理。**一是公司主体责任落实有差距，**公司违规挂靠车辆，公司对运输车辆只收管理费（每月收管理费5000元），不管运输车辆安全和经营，公司车务长不清楚公司负责人、法人、安全员是谁，主要负责人不清楚公司有多少车，安全员和车务长表述不一致。**二是公司重大隐患排查治理不到位，**未对运输过程中存在的风险进行管控，该事故车辆过户前就已经违规改装，一直在从事运输经营，公司未对该隐患排查出来进行治理，存在长期超载，事故当天该车从四面山西部水泥厂运输水泥到正安县悦江山工地，严重超载，公司未及时发现进行治理。**三是开展运输车辆“打非治违”工作不力，**公司未采取技防和人防等措施，公司既没有安装视频监控，也没有派人上路开展检查，对驾驶员的违规违法行为不管不问，对驾驶员多次违规行为未按照公司制度进行处罚，只是简单的口头教育，通过查询公安交通管理综合应用平台，该驾驶人2021年6月—2024年6月共有交通违法230次。**四是公司未按要求对驾驶员开展安全教育和培训，**经查当事人驾驶员胡某焱，其过户到公司后，公司对其只开展一次安全教育培训，并且只开展了一天的安全教育培

训约8个学时，未按规定开展岗前教育培训，公司安全教育培训资料存在造假嫌疑。

2.正安县交通运输局存在的问题。一是对贵州永旺惠运输有限责任公司监管不到位，未按要求对该公司开展督导检查，未开展公司违规改装车辆重大隐患排查并督促治理，对贵州永旺惠运输有限责任公司运输车辆超载超限违法未及时进行督促整改，二是开展常态化“打非治违”工作统筹力度不够，对道路运输风险隐患排查治理等工作开展有差距，对运输企业的监管力度不够，对问题频发的企业未采取有针对性和操作性的措施，对公司驾驶员多次存在违规违法行为未及时制止，对公司存在违规挂靠、挂而不管隐患未及时发现并开展执法检查。

3.贵州省交通运输综合行政执法二支队十一大队存在的问题。对国省干线超限超载违法行为打击力度不够，对我县货运存在严重超载超限打击不力。

六、事故责任认定及处理建议

（一）关于责任单位的处理建议

1.贵州永旺惠运输有限责任公司。未开展风险辨识管控和隐患排查治理。一是公司违规挂靠车辆，公司对运输车辆只收管理费，不管运输车辆安全和经营；二是重大隐患排查治理不到位，未对运输过程中存在的风险进行管控；三是开展运输车辆“打非治违”工作有差距，对驾驶员多次违规行为未按照公司制度进行处罚。该公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款规定，根据《中华人民共和国安全生产法》

第一百一十四条第一款第一项的规定，**建议由正安县应急管理局依法对其予以行政处罚。**

2.正安县交通运输局。对贵州永旺惠运输有限责任公司监管不到位，未及时对该公司开展督导检查，对贵州永旺惠运输有限责任公司运输车辆超载超限违法未及时进行督促整改，对本次事故发生负有安全监管的责任，**建议由县人民政府对其警示约谈。**

3.贵州省交通运输综合行政执法二支队十一大队。对国省干线超限超载违法行为打击力度不够，对节假日勤务安排不合理，对本次事故发生负有安全监管的责任，**建议由县人民政府对其警示约谈。**

（二）关于相关责任人的处理意见

1.王某某，女，汉族，贵 C530LX 号小型轿车驾驶员，因操作不当，不按右侧通行，逆向行驶至对向车道，在事故中负主要责任，**建议由公安机关立案查处。**

2.胡某某，男，汉族，重型自卸货车驾驶员，违法改装且严重超载，在事故中负次要责任，**建议由公安机关立案查处。**

3.寇某某，男，汉族，贵州永旺惠运输有限责任公司法定负责人，公司总经理，全面负责公司安全生产工作。未履行公司安全生产第一责任人职责，对生产经营单位负责人安全生产职责不清楚。使用擅自改装车辆从事经营活动，违规挂靠运输车辆，安全管理不到位，存在重大事故隐患，未采取有效措施及时消除隐患；安全隐患排查、上路安全检查不到位，未开展

运营车辆和驾驶员风险辨识并采取有效措施进行管控；未及时消除车辆超载安全隐患，安全教育培训不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项之规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定。**建议由正安县应急管理局依法进行行政处罚。**

4.陈某某，男，汉族，县交通运输局行政执法大队大队长，分管货运行业。对贵州永旺惠运输有限责任公司督导检查不到位，对贵州永旺惠运输有限责任公司运输车辆超载超限违法行为未及时进行督促整改，对本次事故发生负有领导责任，**建议由县人民政府对其警示约谈。**

5.张某某，男，汉族，贵州省交通运输综合行政执法二支队十一大队大队长，对国省干线超限超载违法行为打击力度不够，对本次事故发生负有管理责任，**建议由县人民政府对其警示约谈。**

七、事故的防范和整改措施

（一）县道路交通安全联席会成员单位要认真吸取事故教训，举一反三，针对本次事故暴露出的隐患问题，扎实开展辖区内道路隐患排查治理、道路交通安全劝导及违法打击工作，针对本次事故路段平直，过往车辆车速较快，要采取增设区间测速、安装减速带等方式，降低速度，避免事故再次发生。

（二）县交通运输局严把市场准入关，严格审核把关货运企业营运许可，针对贵州永旺惠运输有限责任公司存在的突出问题，按照谁审批谁负责的原则加强对企业的监督管理，督促

企业全面落实好主体责任，同时加大对我县辖区危化品运输企业及货物运输企业挂靠经营的治理力度，强力整治企业与运输车辆只挂靠、不监管的乱象。

（三）公安交警、高速路政要加大“两客一危一货一面”的突出违法治理力度，严查“三超一疲劳”，特别是对本次事故暴露出的货车严重超载问题，要举一反三全面开展治理，严防类似事故发生，同时要加大企业突出问题抄告力度，在工作中发现的企业存在的突出问题，要第一时间抄告县安委办及相关职能部门，县相关职能部门要加大对企业的处罚力度，全面警示教育，督促抓好整改落实。要切实开展“一盔一带”、酒醉驾专项治理工作，特别是对近期高发多发的突出违法行为加大治理力度，严防突出违法行为致道路交通亡人事故的发生。

（四）各镇（乡、街道）要全面配齐配强农村地区道路交通安全管理协管员，按照《遵义市人民政府关于进一步加强农村道路交通安全工作的实施意见（试行）》要求，各镇（乡、街道）要严格按照国省干线过境乡镇需配齐 15 名交通协管员，非国省干线通过的乡镇要配齐 10 名交通协管员的要求配齐配强农村地区交通协管员，全力解决农村交通协管员配备严重不足的问题，努力实现道路交通安全事故“减 量控大”。

（五）各镇（乡、街道）和相关部门要认真汲取事故教训，举一反三，认真贯彻《贵州省农村道路交通安全责任制规定》《遵义市道路交通安全责任制实施办法》《正安县农村道路交

通安全责任制实施办法》《正安县人民政府办公室关于建立“四长”责任制，强化道路交通安全工作的通知》等相关规定，全面落实道路交通安全“网格化”管理，严格监管责任，强化对辖区机动车和驾驶员的安全管理，加大人、车摸底信息排查工作，充分用好“云平台”，加大宣传力度，切实提高驾驶员和群众安全意识，坚决防止事故发生。

正安县土坪镇“6.09”生产安全事故调查组

2024年11月14日